

Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria com Inteligência Artificial

CONTRATADA: [Nome da Empresa Proprietária da Arkad AI], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [Inserir CNPJ], com sede na Av. Príncipe de Gales, 821 - Bairro Vila Príncipe de Gales, Santo André - SP, CEP: 09060-650, doravante denominada **ARKAD AI**.

CONTRATANTE: [Nome/Razão Social do Cliente], pessoa [física/jurídica] inscrita no [CPF/CNPJ] sob o nº [Inserir CPF/CNPJ], com sede em [Inserir Endereço do Cliente], doravante denominado(a) **CLIENTE**.

As partes acima identificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato"), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO DO CONTRATO

- 1.1. O objeto deste Contrato é a prestação de serviços de consultoria estratégica de negócios baseada em análise de dados, fornecida por meio de acesso e uso da plataforma de inteligência artificial "Arkad AI" ("Plataforma").
- 1.2. Os serviços incluem, mas não se limitam a:
- 1.3. Acesso à Plataforma Arkad AI conforme o plano de assinatura contratado;
- 1.4. Processamento e transformação de dados brutos fornecidos pelo CLIENTE ou coletados pela Plataforma de fontes abertas e APIs de mercado;
- 1.5. Geração de análises de mercado, concorrência, dashboards interativos e relatórios comparativos;
- 1.6. Disponibilização de mecanismos de inferência inteligente para sugestão de estratégias de crescimento;
- 1.7. Fornecimento de previsões de tendências baseadas em modelos estatísticos e aprendizado supervisionado.

2. DAS OBRIGAÇÕES DA ARKAD AI (CONTRATADA)

- 2.1. Prestar os serviços descritos na Cláusula 1ª, garantindo o funcionamento da Plataforma em níveis adequados de disponibilidade (Uptime), ressalvadas manutenções programadas e falhas de força maior.
- 2.2. Manter sigilo absoluto sobre todas as informações, dados e metas estratégicas inseridas pelo CLIENTE na Plataforma, em conformidade com a "Política de Privacidade" e a LGPD.
- 2.3. Garantir que todo o tratamento de dados siga rigorosamente os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, utilizando criptografia, anonimização (quando aplicável) e servidores seguros (ISO/IEC 27001).

- 4.4. Fornecer suporte técnico para questões relativas ao funcionamento da Plataforma, nos termos do plano contratado.
- 5.5. Não compartilhar, vender ou utilizar os dados do CLIENTE para quaisquer fins alheios ao objeto deste Contrato sem autorização expressa.

3. DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE (CONTRATANTE)

- 1.1. Realizar o pagamento pontual dos valores referentes à assinatura, conforme estabelecido nos "Termos de Assinatura e Pagamentos".
- 2.2. Fornecer à Plataforma dados e informações corretas, completas e atualizadas (como metas específicas) para que as análises e inferências sejam relevantes.
- 3.3. Utilizar a Plataforma e as informações dela derivadas de forma ética e lícita, respeitando os "Termos de Uso".
- 4.4. Manter a confidencialidade de suas credenciais de acesso (login e senha), sendo o único responsável por qualquer atividade em sua conta.
- 5.5. Indicar um responsável técnico ou gestor para ser o ponto de contato na interação com a Plataforma.

4. DA REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 1.1. Pelos serviços prestados, o CLIENTE pagará à ARKAD AI os valores estipulados no plano de assinatura escolhido no momento da contratação.
- 2.2. As condições de faturamento, recorrência, multas por atraso e política de cancelamento são regidas integralmente pelos "Termos de Assinatura e Pagamentos", documento anexo e parte integrante deste Contrato.

5. DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (NATUREZA DA IA)

- 1.1. O CLIENTE declara estar ciente de que os serviços da ARKAD AI são uma ferramenta de **consultoria e apoio à decisão**, e não uma garantia de resultados financeiros ou de mercado.
- 2.2. As análises, previsões de tendências e sugestões de estratégia são geradas por modelos estatísticos e de inferência inteligente, possuindo natureza preditiva e probabilística.
- 3.3. A ARKAD AI não se responsabiliza pelas decisões de negócios tomadas pelo CLIENTE com base nos relatórios e insights gerados pela Plataforma, sendo de inteira responsabilidade do CLIENTE a interpretação e a aplicação de tais informações.

6. DA CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

- 1.1. Os dados inseridos pelo CLIENTE na Plataforma são de propriedade exclusiva do CLIENTE e são tratados como estritamente confidenciais.

- 2.2. O software, os algoritmos, os modelos de inferência, a estrutura de dados (SQL-Server, MongoDB), o processo de ETL e a interface (design) da Plataforma Arkad AI são propriedade intelectual exclusiva da ARKAD AI e não são objeto deste Contrato.
- 3.3. Ao término do contrato, a ARKAD AI procederá com a exclusão segura dos dados do CLIENTE, conforme a Política de Privacidade.

7. DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

- 1.1. Este Contrato entra em vigor na data de sua aceitação eletrônica (contratação da assinatura) e terá a duração do período de assinatura escolhido (mensal, anual, etc.).
- 2.2. O Contrato será renovado automaticamente por períodos iguais, conforme os "Termos de Assinatura e Pagamentos".
- 3.3. O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante a solicitação de cancelamento da assinatura, respeitando-se o aviso prévio e as regras de reembolso (ou não reembolso) definidas nos Termos de Assinatura.
- 4.4. A ARKAD AI poderá rescindir o contrato imediatamente em caso de violação dos "Termos de Uso" ou inadimplência do CLIENTE.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1.1. Este Contrato, juntamente com os "Termos de Uso", a "Política de Privacidade" e os "Termos de Assinatura e Pagamentos", constituem o acordo integral entre as partes.
- 2.2. Nenhuma alteração deste Contrato será válida, exceto se feita por escrito ou mediante aceite eletrônico de novas versões disponibilizadas pela ARKAD AI.
- 3.3. O CLIENTE declara ter lido, compreendido e aceito todos os documentos mencionados no item 8.1.

9. DO FORO

- 1.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.